



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

معيار بشأن النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي

STANDARD RE THE OPERATIONAL MODEL OF TAKAFUL INSURANCE

جدول المحتويات
TABLE OF CONTENTS

Subject		الصفحة Page	الموضوع	
Article (1)	Introduction	4	مقدمة	المادة (1)
Article (2)	Objective	5	الهدف	المادة (2)
Article (3)	Scope of Applicability	5	نطاق التطبيق	المادة (3)
Article (4)	Definitions	6	التعريفات	المادة (4)
Article (5)	General Provisions	11	أحكام عامة	المادة (5)
Article (6)	Establishment of Takaful Insurance Fund	12	إنشاء صندوق التأمين التكافلي	المادة (6)
Article (7)	Setting Takaful Insurance Operational Model	12	وضع النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي	المادة (7)
Article (8)	Contractual Relationship	13	العلاقات التعاقدية	المادة (8)
Article (9)	Participation Membership Policy	16	وثيقة عضوية الاشتراك	المادة (9)
Article (10)	Contribution	18	الاشتراك	المادة (10)
Article (11)	Wakala Fee	20	أجرة الوكالة	المادة (11)
Article (12)	Revenues and Expenses of Takaful Insurance Fund in Property and Liability Insurance	21	إيرادات ومصروفات صندوق التأمين التكافلي في تأمين الممتلكات والمسؤوليات	المادة (12)
Article (13)	Revenues and Expenses of Insurance of Persons and Fund Accumulation	22	الإيرادات والمصروفات الخاصة بتأمين الأشخاص وتكوين الأموال	المادة (13)
Article (14)	Shareholders' Account	25	حساب المساهمين	المادة (14)
Article (15)	Re-takaful Insurance	26	إعادة التأمين التكافلي	المادة (15)

Article (16)	Co-insurance	28	المشاركة في التأمين	المادة (16)
Article (17)	Insurance Surplus	28	الفائض التأميني	المادة (17)
Article (18)	Qard Hasan	30	القرض الحسن	المادة (18)
Article (19)	Interpretation of Standard	32	تفسير المعيار	المادة (19)
Article (20)	Compliance with the Standard	32	الامتثال لمتطلبات المعيار	المادة (20)

Article (1) Introduction

1.1 The Central Bank seeks to enhance the development of Takaful Insurance and ensure that its operations are carried out efficiently and effectively. The Takaful Insurance Operational Model Standard (“the Standard”) has been issued pursuant to the powers granted to the Central Bank under Federal Decree-Law No. (6) of 2025 regarding Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business (“the Central Bank Law”).

1.2 The Company that is licensed to conduct Takaful Insurance business and activities in accordance with the principles and provisions of Islamic Shari’ah (“the Company”) must operate in accordance with the operational model stipulated in this Standard and comply with the requirements stipulated in the Central Bank Law and other relevant regulations, standards, resolutions and guidelines issued by the Central Bank and the Higher Shari’ah Authority (“the HSA”).

1.3 Where this Standard includes a requirement to provide information, to take certain measures, or to address certain items listed as a minimum, the Central Bank may impose further requirements, over and above the requirements provided in the relevant article.

المادة (1) مقدمة

1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز تطوير التأمين التكافلي والتحقق من أن أعماله تسري على نحو كفاء وفعل. وقد تم إصدار معيار النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي (“المعيار”) عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين (“قانون المصرف المركزي”).

2.1 يجب على الشركة المرخصة التي تمارس أعمال وأنشطة التأمين التكافلي وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية (“الشركة”) أن تعمل وفق النموذج التشغيلي المنصوص عليه في هذا المعيار والتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والأنظمة والمعايير والقرارات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية (“الهيئة”).

3.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود محددة، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

Article (2) Objective

- 2.1 The objective of this Standard is to set minimum requirements for the implementation of the operational model for Takaful Insurance business, and conducting the operations of the Company and the Takaful Insurance Fund in an efficient and effective manner.
- 2.2 This Standard elaborates on the Shari'ah and supervisory expectations of the Central Bank with respect to the operational model for Takaful Insurance business.

المادة (2) الهدف

- 1.2 يهدف هذا المعيار إلى وضع الحد الأدنى لمتطلبات تطبيق النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي، وتسيير عمليات الشركة وصندوق التأمين التكافلي على نحو كفء وفعال.
- 2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي المتعلقة بالجوانب الشرعية والرقابية فيما يتعلق بالنموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي.

Article (3) Scope of Applicability

- 3.1 This Standard applies to all incorporated Insurance Companies under the provisions of the laws in force in the United Arab Emirates ("the UAE") to conduct Takaful Insurance business and applies to foreign Takaful Insurance Companies that have obtained a license to conduct activities in the UAE, including Insurance Companies that house Takaful Insurance Windows in regard to Takaful insurance activities.
- 3.2 This Standard must be read in conjunction with the standards and resolutions issued by the Central Bank and the HSA and notified to Takaful Insurance Companies.

المادة (3) نطاق التطبيق

- 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين المؤسسية أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الدولة")، لممارسة أعمال التأمين التكافلي وشركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على ترخيص لممارسة أعمال التأمين التكافلي في الدولة بما في ذلك شركات التأمين التي لديها نوافذ تأمين تكافلي وذلك فيما يخص أعمال التأمين التكافلي.
- 2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي يصدرها المصرف المركزي والهيئة، وتُخطر بها شركات التأمين التكافلي.

Article (4) Definitions

For the purposes of this Standard, the following words and phrases shall have the meanings stated below.

- a. **Wakala Fee:** A financial amount stipulated or a percentage derived from a known financial amount, which is:
- paid to the Company in consideration of the management of the Takaful Insurance Fund and investing its assets, or
 - paid to the Company in consideration of investing Contributions for the benefit of the Participants in insurance of persons and fund accumulation (family Takaful insurance).
- b. **Contribution:** the amount that:
- is fully paid by a Participant on the basis of donation (“Tabaru”) to the Takaful Insurance Fund for property and liability insurance, or
 - part of it is paid by a Participant to the Takaful Insurance Fund on the basis of donation, and the remaining part is paid to the Participants’ Investment Account on the basis of Wakala Bi Al-Istithmar, for the insurance of persons and fund accumulation.
- c. **Re-takaful Insurance:** An agreement pursuant to which the Company participates in the Re-takaful Insurance Fund on behalf of the Takaful Insurance Fund by contributing a portion of the Contribution as a donation to the Re-

المادة (4) التعريفات

تحقيقاً لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها.

- أ. **أجرة الوكالة:** هي مبلغ مالي أو نسبة معلومة من مبلغ مالي معلوم:
- وتدفع إلى الشركة مقابل إدارتها صندوق التأمين التكافلي واستثمار موجوداته، أو
 - تدفع إلى الشركة مقابل استثمار الاشتراكات لصالح المشتركين في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال (التأمين التكافلي العائلي).
- ب. **الاشتراك:** هو المبلغ الذي:
- يدفعه المشترك على أساس التبرع به كاملاً إلى صندوق التأمين التكافلي في تأمين الممتلكات والمسؤوليات، أو
 - يدفع المشترك جزءاً منه إلى صندوق التأمين التكافلي على أساس التبرع، ويدفع الجزء الآخر إلى حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين على أساس الوكالة بالاستثمار، وذلك في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.

- ج. **إعادة التأمين التكافلي:** هي اتفاقية يتم من خلالها اشتراك الشركة في صندوق إعادة التأمين التكافلي نيابة عن صندوق التأمين التكافلي، وذلك بدفعها حصة من اشتراكات صندوق التأمين التكافلي تبرعاً بها لصالح

takaful Insurance Fund to address certain risks. صندوق إعادة التأمين التكافلي لمواجهة مخاطر مُحددة.

- d. **Takaful Insurance:** A scheme intended to achieve solidarity and cooperation among a group of participants to address certain risks, whereas each participant makes a contribution to the Takaful Insurance Fund, based on the concept of “Tabaru”. Such Fund bears the responsibility of paying compensation to those entitled to it in the event that specific risks materialize. **د. التأمين التكافلي:** هو نظام يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشاركين لمواجهة مخاطر مُحددة، حيث يُساهم كل مُشارك في صندوق التأمين التكافلي، بناءً على مبدأ “التبرع”، ويتحمل هذا الصندوق مسؤولية دفع التعويضات للمستحقين في حال تحقق مخاطر مُحددة.
- e. **Shareholders’ Account:** An account that represents the assets and liabilities of the Company. **ه. حساب المساهمين:** هو الحساب الذي يمثل موجودات ومطلوبات الشركة.
- f. **The Participants’ Investment Account:** An account in which the portion of the Contribution allocated for investment under insurance for persons and fund accumulation, is invested to generate financial returns. This account is managed in accordance with the investment agency (“Wakala Bi Al-Istithmar”) Contract concluded between the Company and the Participant. **و. حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين:** هو الحساب الذي يُستثمر فيه الجزء المخصص للاستثمار من الاشتراك في تأمين الأشخاص وتكوين الأموال لتحقيق عوائد مالية ويدار الحساب وفق صيغة عقد الوكالة بالاستثمار المنعقدة بين الشركة والمشارك.
- g. **Takaful Insurance Company:** An Insurance Company that carries on insurance business and activities in accordance with the rules and principles of Islamic Shari`ah, and the Central Bank Law and the regulations issued in implementation thereof. **ز. شركة التأمين التكافلي:** هي شركة تأمين تُمارس أعمال وأنشطة التأمين وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقانون المصرف المركزي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

- h. **Company:** refers to the Takaful Insurance Company, the Re-takaful Insurance Company, the insurance company that houses a Takaful Insurance window, and the reinsurance company that houses a Takaful Insurance window.
- ح. **الشركة:** هي شركة التأمين التكافلي أو شركة إعادة التأمين التكافلي أو شركة التأمين التي لديها نافذة التأمين التكافلي أو شركة إعادة التأمين التي لديها نافذة التأمين التكافلي.
- i. **Takaful Insurance Fund (“the Fund”):** A Fund that is established by a Company. The Fund has a legal personality and financial liability independent from the Company that established it, and owns the paid Contribution donated by Participants with the aim of achieving solidarity among themselves against certain risks.
- ط. **صندوق التأمين التكافلي (“الصندوق”):** هو صندوق يتم إنشاؤه من قبل الشركة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الشركة المؤسسة له، ويملك ما يدفع إليه من الاشتراكات التي يتبرع بها المشتركون بهدف تحقيق التكافل فيما بينهم لمواجهة مخاطر محددة.
- j. **Wakala Contract:** A contract whereby the:
- ي. **عقد الوكالة:** هو العقد الذي من خلاله:
- a. Takaful Insurance Fund (“the principal”) appoints the Company (“the Agent”) to manage the Takaful Insurance Fund in accordance with the Fund Charter and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee.
- أ. يعين صندوق التأمين التكافلي (“الموكل”) الشركة (“الوكيل”) للقيام بإدارة صندوق التأمين التكافلي وفق لائحة الصندوق والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجر الوكالة. و/أو
- b. Participant (“the principal”) appoints the Company (“the Agent to manage the Participants’ Investment Account in accordance with the policies and relevant regulations and standards, in consideration of a Wakala Fee.
- ب. يعين المشترك (“الموكل”) الشركة (“الوكيل”) للقيام بإدارة حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين وفق السياسات والأنظمة والمعايير ذات العلاقة، وذلك مقابل أجر الوكالة.
- k. **Insurance Surplus (“Surplus”):** Amounts remaining in the Takaful Insurance Fund at the end of the financial year, from the total Contributions, investment return and any other
- ك. **الفائض التأميني:** هو ما يتبقى في صندوق التأمين التكافلي في نهاية السنة المالية من إجمالي الاشتراكات وعوائد استثمارها وأية إيرادات أخرى، بعد سداد الصندوق التزاماته المالية.

revenues, after the settlement of all the Fund's financial obligations.

- l. An Interest Free Loan ('Qard Hasan'):** An interest-free loan provided by the Company to the Takaful Insurance Fund managed by the Company to fund any realized shortfall in the Fund's accounts related to insurance activities.

ل. القرض الحسن ("القرض"): هو قرض بدون فائدة مقدم من الشركة إلى صندوق التأمين التكافلي الذي تُديره الشركة لسد العجز المتحقق في حسابات الصندوق المتعلقة بالأنشطة التأمينية.
- m. Charter of the Takaful Insurance Fund ("the Fund Charter"):** A document that governs the duties and responsibilities of the Takaful Insurance Fund in accordance with the Central Bank Law, this Standard, and other relevant regulations, standards, and resolutions.

م. لائحة صندوق التأمين التكافلي ("لائحة الصندوق"): هو المستند الذي ينظم مهام ومسؤوليات صندوق التأمين التكافلي بما يتوافق مع قانون المصرف المركزي وهذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات العلاقة.
- n. Internal Shari'ah Supervision Committee ("ISSC"):** A committee formed by the Company, comprising of scholars specialized in Islamic financial transactions, which independently supervises transactions, activities, and products that offered and managed by the Company and ensure its compliance with Islamic Shari'ah provisions in all its objectives, activities, operations, and code of conduct.

ن. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللجنة"): هي لجنة مشكلة من قبل الشركة تتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تقوم بالرقابة المستقلة على المعاملات والأنشطة والمنتجات التي تقدمها أو تديرها الشركة، والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها وموائيق عملها.
- o. Board of Trustees of the Takaful Insurance Fund ("Board of Trustees"):** A committee formed by a Company to represent and protect the interests of Takaful Insurance Fund.

س. مجلس أمناء صندوق التأمين التكافلي ("مجلس الأمناء"): هو مجلس يشكل من قبل الشركة لتمثيل وحماية مصالح صندوق التأمين التكافلي.
- p. Board:** Company's board of directors.

ع. مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة الشركة.

- q. **Central Bank:** The Central Bank of the United Arab Emirates. ف. **المصرف المركزي:** مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- r. **Participant:** A natural person or a juridical person who:
 a. donated the Contribution to the Takaful Insurance Fund and as such becomes a beneficiary of the Fund (unless it specifies another beneficiary); and/or
 b. invested its money in the Participants' Investment Account. ص. **المشارك:** هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي:
 أ. تبرع بالاشتراك لصندوق التأمين التكافلي ويكون بذلك مستفيداً من الصندوق ما لم يحدد مستفيداً آخر، أو
 ب. استثمر أمواله في حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين.
- s. **Beneficiary:** A natural person or a juridical person who initially acquired the rights stipulated in the Takaful Insurance Policy or to whom these rights were legally transferred in accordance with the terms and conditions of the Takaful Insurance Policy. ق. **المستفيد:** هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي اكتسب الحقوق المنصوص عليها في وثيقة التأمين التكافلي ابتداءً أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية، ويكون ذلك وفق شروط وأحكام وثيقة التأمين التكافلي.
- t. **Higher Shari'ah Authority ("the HSA"):** A body that exercises the mandates and authorities pursuant to the Central Bank Law. ر. **الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة"):** هي الهيئة التي تمارس الاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون المصرف المركزي.
- u. **Participation Membership Policy:** A policy containing the key rules and principles of Takaful Insurance that determines the relationship of the Fund with Participants, which should be agreed on by the Participant upon subscription. ش. **وثيقة عضوية الاشتراك:** هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة للتأمين التكافلي التي تحدد علاقة المشاركين بالصندوق والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه.
- v. **Takaful Insurance Policy:** The contract concluded between the Company (being the representative of the Takaful ت. **وثيقة التأمين التكافلي:** هي العقد المبرم بين الشركة (ممثلاً لصندوق التأمين التكافلي)

Insurance Fund) and the Participant which contains the insurance terms, and the rights and obligations of the contractual parties or Beneficiaries of the Takaful insurance. The annexes attached to this document are considered part of it.

والمشترك والمتضمنة شروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو المستفيدين من التأمين التكافلي وتعتبر الملاحق المرفقة بهذه الوثيقة جزءاً منها.

Article (5) General Provisions

5.1 The Company must establish a comprehensive operational model based on the requirements stipulated in this Standard. The Company must also develop policies and procedures relating to managing various aspects of its operations, including, but not limited to the following:

- a. The Fund Charter,
- b. Segregation between the Fund's accounts and the Shareholders' Account.
- c. Underwriting,
- d. Investment,
- e. Re-takaful insurance,
- f. Co-insurance,
- g. Claims management,
- h. Surplus,
- i. The deficit in the Takaful Insurance Fund.

5.2 The Company's governance framework must reflect the operational model of Takaful insurance, in accordance with this Standard and other relevant standards and resolutions.

المادة (5) أحكام عامة

1.5 يجب على الشركة وضع نموذج تشغيلي شامل بناءً على المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار. كما يجب على الشركة وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الجوانب المختلفة لعملياتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الجوانب الآتية:

- أ. لائحة الصندوق،
- ب. الفصل بين حسابات الصندوق وحساب المساهمين،
- ج. الاكتتاب،
- د. الاستثمار،
- هـ. إعادة التأمين التكافلي،
- و. المشاركة في التأمين،
- ز. إدارة المطالبات،
- ح. الفائض التأميني،
- ط. العجز في صندوق التأمين التكافلي.

2.5 يجب أن يعكس إطار حوكمة الشركة النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي، وفق الوارد في هذا المعيار والمعايير والقرارات ذات العلاقة.

Article (6)**Establishment of Takaful Insurance Fund**

The Company must establish the Takaful Insurance Fund in accordance with the requirements stated in the Standard Regarding Controls and Procedures for Establishment of a Takaful Insurance Fund, issued by the Central Bank.

المادة (6)**إنشاء صندوق التأمين التكافلي**

يجب على الشركة أن تُنشئ الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في معيار بخصوص ضوابط وإجراءات إنشاء صندوق التأمين التكافلي التي يصدرها المصرف المركزي.

Article (7)**Setting Takaful Insurance Operational Model**

- 7.1 The Company applying for a license to conduct Takaful Insurance business and activities, must set an operational model as specified in this Standard.
- 7.2 The operational model for conducting the Takaful Insurance business must be based on a Wakala model for both property and liability insurance, and insurance for persons and fund accumulation.
- 7.3 The operational model must be approved in its entirety by the Company's ISSC, before submitting it to the Central Bank and the HSA for approval.
- 7.4 The Takaful Insurance operational model must be clear and known to all relevant personnel within the Company, and it must be made available on the Company's website.
- 7.5 The operational model shall include, but not be limited to, the following elements

المادة (7)**وضع النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي**

- 1.7 يجب أن تقوم الشركة التي تتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي بوضع نموذج تشغيلي حسب ما هو محدد في هذا المعيار.
- 2.7 يجب أن يكون النموذج التشغيلي لتسيير أعمال التأمين التكافلي قائماً على نموذج الوكالة سواء بالنسبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات أو تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.
- 3.7 يجب أن يكون النموذج التشغيلي معتمداً بصورة تفصيلية من اللجنة، قبل عرضه على المصرف المركزي والهيئة للاعتماد.
- 4.7 يجب أن يكون النموذج التشغيلي لأعمال التأمين التكافلي واضحاً ومعلوماً لجميع الأشخاص ذوي العلاقة داخل الشركة، وأن يكون متاحاً في الموقع الإلكتروني للشركة.
- 5.7 يجب أن يتضمن النموذج التشغيلي على سبيل المثال لا الحصر العناصر الآتية:

- a. contracting parties and the contractual relationship as per the approved model.
- b. financial flows between the Fund, the Company, the Participant and the Beneficiary.
- أ. أطراف التعاقد والعلاقة التعاقدية حسب النموذج المعتمد.
- ب. التدفقات المالية الأساسية بين الصندوق والشركة والمشارك والمستفيد.

Article (8) Contractual Relationship

المادة (8) العلاقات التعاقدية

- 8.1** The contractual relationship between the Participant/Beneficiary, the Fund, and the Company must be clear in the Takaful Insurance operational model. It must also stipulate in a plain and clear manner in the Fund Charter, the Participation Membership Policy, the Takaful Insurance Policy, and in any other documents where it is necessary to clarify the relationship for contractual purposes, for disclosure purposes, or based on regulatory requirements.
- 1.8** يجب أن تكون العلاقات التعاقدية بين المشترك/المستفيد والصندوق والشركة واضحة في النموذج التشغيلي لأعمال الشركة، ومنصوصاً عليها بطريقة مبسطة وواضحة في لائحة الصندوق ووثيقة عضوية الاشتراك ووثيقة التأمين التكافلي وفي أي مستندات أخرى تستوجب فيها توضيح العلاقة لدواع تعاقدية، أو لدواع الإفصاح أو بناء على متطلبات رقابية.
- 8.2** The Company licensed to conduct property and liability Insurance business must adopt the Wakala model as the operational model for its business based on the following contractual relationship:
- 2.8** تتبنى الشركة المرخصة للقيام بأعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات نموذج الوكالة ليكون نموذجاً تشغيلياً لأعمالها بناء على العلاقات التعاقدية الآتية:
- a. **The relationship between the Company and the Fund:** the relationship between the Company and the Fund is based on Wakala Contract, where the Company acts as Agent for the Fund for managing insurance and investment operations, in accordance with the Fund Charter, the requirements of this Standard and relevant regulations, standards and resolutions.
- أ. **العلاقة بين الشركة والصندوق:** العلاقة بين الشركة والصندوق هي علاقة مبنية على أساس عقد الوكالة حيث تكون الشركة وكيلاً عن الصندوق في إدارة العمليات التأمينية والعمليات الاستثمارية القائمة في الصندوق وفق لائحة الصندوق ومتطلبات هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.

- b. **The relationship between the Participant and the Fund:** the relationship between the Participant and the Fund is based on Tabaru. The Participant signs the Participation Membership Policy and the Takaful Insurance Policy, and accordingly pays the Contribution to the Fund on the basis of Tabaru. The Participant's signature on the Participation Membership Policy and the Takaful Insurance Policy constitutes the Participant's acceptance of the principles, rules and controls stipulated in the Fund Charter which must be made available to the Participant at the execution of the agreement.
- ب. **العلاقة بين المشترك والصندوق:** العلاقة بين المشترك والصندوق هي علاقة مبنية على أساس التبرع، حيث يوقع المشترك وثيقة عضوية الاشتراك ووثيقة التأمين التكافلي، ويدفع بموجب ذلك الاشتراك للصندوق على أساس التبرع. ويعد توقيع المشترك على وثيقة عضوية الاشتراك ووثيقة التأمين التكافلي موافقةً منه على المبادئ والقواعد والضوابط المنصوص عليها في لائحة الصندوق التي يجب أن تكون متاحة له وقت التعاقد.
- 8.3 The Participation Membership Policy, the Takaful Insurance Policy, and the Fund Charter, or the applicable laws and regulations determine the Beneficiary of the Fund. The Participant has the right to act as Beneficiary of the Fund. The Participation Membership Policy, the Takaful Insurance Policy, and the Fund Charter specify the method of benefiting from the Fund.
- 3.8 تُحدّد وثيقة عضوية الاشتراك ووثيقة التأمين التكافلي ولائحة الصندوق أو القوانين والأنظمة السارية المستفيد من الصندوق، ويحق للمشارك أن يكون المستفيد من الصندوق، كما تحدد وثيقة عضوية الاشتراك ووثيقة التأمين التكافلي ولائحة الصندوق طريقة الاستفادة من الصندوق.
- 8.4 The Company licensed to conduct the business of Takaful Insurance of persons and fund accumulation must adopt Wakala model as the operational model for its business (depending on the nature of the product offered) based on the following contractual relationship:
- 4.8 تتبنى الشركة المرخصة للقيام بأعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال نموذج الوكالة ليكون نموذجاً تشغيلياً لأعمالها (حسب طبيعة المنتج المقدم) بناءً على العلاقات التعاقدية الآتية:
- a. **Contractual relations in insurance operations:**
- أ. **العلاقات التعاقدية في العمليات التأمينية:**

1. **The relationship between the Company and the Fund:** the relationship between the Company and the Fund is based on the Wakala Contract, where the Company is the Fund's agent in managing Fund's insurance and investment operations.
 2. **The relationship between the Participant and the Fund:** the relationship between the Participant and the Fund is based on Tabaru, when a Participant donates a known portion of Contribution to the Fund. The Participant's signature on the Participation Membership Policy and the Takaful Insurance Policy constitutes the Participant's approval of the principles, rules and controls stipulated in the Fund Charter which must be made available to the Participant at the execution of the agreement. The Participant becomes a Beneficiary of the Fund pursuant to Article (8.3) of this Standard.
- ب. العلاقات التعاقدية في العمليات الاستثمارية الخاصة لحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين:
1. **العلاقة بين المشترك والشركة:** العلاقة بين المشترك والشركة هي علاقة مبنية على أساس عقد الوكالة بالاستثمار بحيث يدفع المشترك جزءاً معلوماً من الاشتراك مخصصاً للعمليات الاستثمارية في حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين، ويوكل المشترك الشركة باستثمار المبلغ وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.
 2. **العلاقة بين المشترك والصندوق:** العلاقة بين المشترك والصندوق هي علاقة مبنية على أساس التبرع، بحيث يدفع المشترك جزءاً معلوماً من الاشتراك تبرعاً منه للصندوق. ويعد توقيع المشترك على وثيقة عضوية الاشتراك ووثيقة التأمين التكافلي موافقة منه على المبادئ والقواعد والضوابط المنصوص عليها في لائحة الصندوق والتي يجب أن تكون متاحة له وقت التعاقد. ويصبح المشترك مستفيداً من الصندوق وفق الوارد في المادة (3.8) من هذا المعيار.
1. **The relationship between the Participant and the Company:** the relationship between the Participant and the Company is based on a Wakala Bi Al-Istithmar Contract, whereby the Participant pays a specified portion of the Contribution allocated to the investment operations within the Participants' Investment Account, and authorizes the Company to invest this amount in

accordance with the agreed-upon terms and conditions.

Article (9)

Participation Membership Policy

المادة (9)

وثيقة عضوية الاشتراك

- 9.1** The Company must prepare a Participation Membership Policy template on behalf of the Fund, in order to regulate the contractual relationship between the Participant and the Fund, which must be signed by both parties.
- 1.9** يجب على الشركة إعداد نموذج وثيقة عضوية الاشتراك نيابةً عن الصندوق، من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك والصندوق، وأن يتم توقيع الوثيقة من قبلهما.
- 9.2** The Participation Membership Policy must be consistent with the nature and type of Takaful insurance. As an agent for the Fund, the Company may prepare more than one Participation Membership Policies, depending on the type and class of Takaful insurance. In all cases, the Participation Membership Policy must be drafted in Arabic, or with an accurate Arabic translation.
- 2.9** يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك متسقة مع طبيعة ونوع التأمين التكافلي، ويمكن للشركة بصفتها وكيلًا عن الصندوق أن تقوم بإعداد أكثر من وثيقة عضوية الاشتراك حسب نوع وفروع التأمين التكافلي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون وثيقة عضوية الاشتراك محررة باللغة العربية، أو مصحوبةً بترجمة دقيقة إلى اللغة العربية.
- 9.3** The Participation Membership Policy must include, inter alia, the following elements, which must be drafted in clear language (and not be misleading in any way) for the benefit of the relevant parties:
- 3.9** يجب أن تتضمن وثيقة عضوية الاشتراك في الحد الأدنى العناصر الآتية والتي يجب أن تتم صياغتها بصورة واضحة وغير مضللة للأطراف ذات العلاقة:
- a. The name and address of a Participant, together with relevant contact details.
 - أ. اسم المشترك، وعنوانه، ووسائل الاتصال به.
 - b. Membership term.
 - ب. مدة العضوية.
 - c. Defining the Takaful Insurance Fund and its Charter, the Participant, the Beneficiary, and the Company in accordance with this Standard, and relevant regulations, standards and resolutions.
 - ج. تعريف صندوق التأمين التكافلي ولائحته، والمشارك، والمستفيد، والشركة وفق الوارد في هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة.

- d. The rules and underling principles that govern the contractual relationship between the Company and the Takaful Insurance Fund within the operational model that is used to conduct Takaful Insurance business.
- هـ. الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الشركة وصندوق التأمين التكافلي في إطار النموذج التشغيلي المستخدم لتسيير أعمال التأمين التكافلي.
- e. The rules and underling principles that govern the contractual relationship between the Participant and the Fund.
- و. الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التعاقدية بين المشترك والصندوق.
- f. Providing a detailed cross-reference pertaining to the contractual relationship mentioned in the Fund Charter. In all cases, the Participant must be able to view the Fund Charter.
- ز. إتاحة المرجع التفصيلي للعلاقات التعاقدية المذكورة في لائحة الصندوق. وفي جميع الأحوال، يجب أن يُمكن المشترك من الاطلاع على لائحة الصندوق.
- g. The role and responsibility of the Company in conducting the insurance and investment operations of the Fund.
- ح. دور ومسؤولية الشركة في القيام بالعمليات التأمينية والاستثمارية الخاصة بالصندوق.
- h. Stipulating that the compensation and claims paid to the Beneficiaries are from the Takaful Insurance Fund and not from the Company, and that any responsibility for compensation or payment to the Beneficiary mentioned in the relevant documents is under the responsibility of the Fund.
- ط. النص على أن التعويضات والمطالبات التي تُدفع إلى المستفيدين تكون من صندوق التأمين التكافلي وليس من الشركة، وأن أية مسؤولية عن التعويض أو الدفع للمستفيد ترد في الوثائق ذات الصلة تكون تحت مسؤولية الصندوق.
- i. The Participant's obligations to the Fund.
- ي. التزامات المشترك للصندوق.
- j. Rights of the Beneficiary of the Fund.
- ك. حقوق المستفيد من الصندوق.
- k. The Fund's rights and obligations to the Company.
- ل. حقوق والتزامات الصندوق على الشركة.
- l. The Wakala Fee that the Company receives from the Takaful Insurance Fund.
- م. أجر الوكالة التي تتحصل عليها الشركة من صندوق التأمين التكافلي.

- m. The mechanism for allocation of the Contribution in accounts in the insurance of persons and fund accumulation, according to the nature of the product.
- n. The policy for distributing the Surplus in the Takaful Insurance Fund.
- o. The policy of dealing with any deficit in the Takaful Insurance Fund.
- p. Any other information that the Central Bank deems necessary to include in the Policy.
- 4.9 يجب أن توافق اللجنة ومجلس الأمناء (إن وجد) على نموذج وثيقة عضوية الاشتراك، حسب ما هو منصوص عليه في هذا المعيار والأنظمة والمعايير والقرارات ذات الصلة، قبل أن يتم عرض النموذج على المصرف المركزي والهيئة للحصول على رسالة عدم الممانعة.
- 5.9 يجب على الشركة إتاحة نموذج وثيقة عضوية الاشتراك – أو نماذج عضويات الاشتراك حسب الحاجة - بعد الحصول على الموافقة اللازمة المذكورة في المادة (4.9) في موقع الشركة الإلكتروني ومقراتها.
- 9.4 The ISSC and the Board of Trustees (if applicable) must approve the Participation Membership Policy template, as stipulated in this Standard and other relevant regulations, standards and resolutions, before the template is presented to the Central Bank and the HSA to obtain a non-objection letter.
- 9.5 The Company shall make the template of Participation Membership Policy – or Participation Membership Policy templates as needed – available after obtaining the necessary approval stated in Article (9.4) on its website and branches.

Article (10) Contribution

المادة (10) الاشتراك

- 10.1 Each Participant must pay the Contribution to the Takaful Insurance Fund upon participation in the Fund, and the same paid on Tabaru basis. The Contribution may be paid in one lump
- 1.10 يجب على كل مشترك دفع الاشتراك إلى صندوق التأمين التكافلي حال اشتراكه في الصندوق ويكون دفع المبلغ على أساس التبرع. ويجوز أن يتم دفع الاشتراك دفعه واحدة أو عدة أقساط حسب طبيعة المنتج.

sum or installments, depending on the nature of the product.

- | | |
|---|--|
| <p>10.2 The Company must determine the Contribution in according to technical and actuarial basis, and it must be consistent with the nature and scope of the risk, its duration, and other material factors.</p> | <p>2.10 يجب على الشركة أن تحدد الاشتراك وفق الأسس الفنية والإكتوارية وأن يكون ذلك متسقاً مع طبيعة الخطر ومدته وغيرها من العوامل الجوهرية المؤثرة.</p> |
| <p>10.3 In the case of products related to fund accumulation, the Contribution must be shared between the Takaful Insurance Fund and the Participants' Investment Account in a transparent manner while providing the Participants with material information regarding their investments.</p> | <p>3.10 في حال المنتجات المتعلقة بتكوين الأموال، يجب أن يكون الاشتراك موزعاً بين صندوق التأمين التكافلي وحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين بشكل شفاف، مع تزويد المشاركين بالمعلومات الجوهرية الخاصة بالاستثمارات.</p> |
| <p>10.4 The Contribution may be divided initially between the Takaful Insurance Fund and the Participants' Investment Account in the case of products related to fund accumulation. The Contribution may also be paid to the Participants' Investment Account. A portion of it is subsequently deducted (to be donated to the Takaful Insurance Fund), on behalf of the Participant, for insurance operations. The amount or method of determining this portion must be agreed upon.</p> | <p>4.10 يجوز أن يتم تقسيم الاشتراك ابتداء بين صندوق التأمين التكافلي وحساب الاستثمار الخاص بالمشاركين في حال المنتجات المتعلقة بتكوين الأموال، ويجوز أيضاً أن يتم دفع الاشتراك إلى حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين ومن ثم يتم اقتطاع جزء منه ليتبرع به لصندوق التأمين التكافلي للعمليات التأمينية نيابة عن المشترك، ويتم الاتفاق على مقدار هذا الجزء أو على طريقة تحديده.</p> |
| <p>10.5 The amounts invested in products related to fund accumulation are owned by the Participant, and all the rules related to ownership shall apply, including the rules of inheritance.</p> | <p>5.10 تكون الأموال المستثمرة في المنتجات المتعلقة بتكوين الأموال مملوكة للمشارك، وتسري عليها الأحكام المتعلقة بالملكية بما في ذلك أحكام الميراث.</p> |

Article (11) Wakala Fee

المادة (11) أجرة الوكالة

- 11.1** The Wakala Fee must be pre-determined in accordance with rules and controls set by the Central Bank, and it must be paid from the Takaful Insurance Fund to the Company in consideration of the management of the Fund in accordance with the Fund Charter.
- 1.11** يجب أن تكون أجرة الوكالة محددة وفق الضوابط والأحكام التي يضعها المصرف المركزي، وأن تُدفع من صندوق التأمين التكافلي إلى الشركة مقابل أعمالها لإدارة الصندوق حسب ما هو منصوص عليه في لائحة الصندوق.
- 11.2** The Company must adhere, inter alia, to the following rules and controls in determining the Wakala Fee:
- 2.11** يجب أن تلتزم الشركة بالضوابط والأحكام الآتية، كحد أدنى، في تحديد أجرة الوكالة:
- The Wakala Fee must be clearly defined and stipulated for the benefit of all related parties. It must be calculated according to a pre-determined mechanism and based on a technical study (either a lump sum of the Contribution, or a percentage of the Contribution), and it shall be stipulated in the Participation Membership Policy.
 - الموازنة بين مصالح الشركة وصندوق التأمين التكافلي والمشاركين والمستفيدين في تحديد أجرة الوكالة.
 - The interests of the Company, the Takaful Insurance Fund, the Participants and the Beneficiaries should all be balanced when determining the Wakala Fee.
 - اعتماد أجرة الوكالة من اللجنة بشكل سنوي.
 - The Wakala Fee must be approved on an annual basis by the ISSC.
 - أن لا تزيد أجرة الوكالة عن الحد الأعلى المنصوص عليه في أنظمة ومعايير وتعليمات المصرف المركزي.
 - The Wakala Fee shall not exceed the maximum limit stipulated in the regulations, standards and instructions of the Central Bank.
- 11.3** In Takaful insurance for property and liabilities, the Company may deduct the Wakala Fee for insurance and investment operations from the Fund. As for Takaful
- 3.11** في التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات، يجوز للشركة اقتطاع أجرة الوكالة للعمليات التأمينية والاستثمارية من الصندوق. أما في التأمين التكافلي للأشخاص وتكوين الأموال،

insurance for persons and fund accumulation, the Company must determine the Wakala Fee for insurance and investment operations, which is deducted from the Fund, and the Wakala Bi Al-Istithmar fee for investment operations, which is deducted from the Contribution allocated for investment.

فيجب على الشركة تحديد أجرة الوكالة للعمليات التأمينية والاستثمارية التي تقتطع من الصندوق، وأجرة الوكالة بالاستثمار للعمليات الاستثمارية والتي تُقتطع من الاشتراك المخصص للاستثمار.

Article (12)

Revenues and Expenses of Takaful Insurance Fund in Property and Liability Insurance

المادة (12)

إيرادات ومصروفات صندوق التأمين التكافلي في تأمين الممتلكات والمسؤوليات

12.1 The Company's management of the Fund and insurance and investment activities and operations may generate the following revenues to the Fund, including:

1.12 يترتب على إدارة الشركة للصندوق والقيام بالأنشطة والعمليات التأمينية والاستثمارية بعض الإيرادات للصندوق، ومن ذلك:

- Contributions paid by Participants.
- Net investment returns resulting from investment operations in the Fund.
- Deductions and commissions obtained from reinsurance arrangements from Re-takaful insurance/conventional reinsurance companies, in accordance with the controls stated in Article (15) of this Standard.
- Surplus from reinsurance arrangements from Re-takaful insurance/conventional reinsurance companies, in accordance with the controls stated in Article (15) of this Standard.

- الاشتراكات التي تُدفع من قبل المشتركين.
- صافي عوائد الاستثمار الناتجة عن العمليات الاستثمارية في الصندوق.
- الاقطاعات والعمولات المتحصلة من ترتيبات إعادة التأمين من شركات إعادة التأمين التكافلي/ إعادة التأمين التقليدي حسب الضوابط المذكورة في المادة (15) من هذا المعيار.

12.2 The Takaful Insurance Fund must fulfill financial obligations and expenses owed

- الفائض التأميني من ترتيبات إعادة التأمين من شركات إعادة التأمين التكافلي/ إعادة التأمين التقليدي حسب الضوابط المذكورة في المادة (15) من هذا المعيار.

2.12 يجب على الصندوق الوفاء بالالتزامات والمصروفات المالية الواجب دفعها إلى

to relevant parties and bear the cost of the following elements:

- a. Wakala Fee (including the intermediary commission, the costs of issuing a Takaful Insurance Policy, including government fees).
- b. Claims and compensation and/or benefits due upon the occurrence of the risk, in addition to the related provisions or reserves.
- c. Contribution paid for reinsurance arrangements to Re-takaful insurance/conventional reinsurance companies.
- d. Distributing the Surplus to the Fund's Beneficiaries according to the approved policy in this regard. The Fund may grant 10% of the Surplus to the Company in accordance with this Standard and standards issued by the Central Bank.
- e. Repayment of the Qard Hasan due to the Company.

الأطراف ذات العلاقة، ويتحمل الصندوق العناصر الآتية:

- أ. أجرة الوكالة (متضمنة عمولة الوسيط وتكاليف إصدار وثيقة التأمين التكافلي شاملة الرسوم الحكومية).
- ب. المطالبات والتعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطات.
- ج. الاشتراكات المدفوعة لأجل ترتيبات إعادة التأمين لشركات إعادة التأمين التكافلي/ إعادة التأمين التقليدي.
- د. توزيع الفائض التأميني على المستفيدين في الصندوق حسب السياسة المعتمدة في هذا الشأن، ويحق للصندوق أن يتنازل عن حصة منه لا تتجاوز (10%) للشركة وفق هذا المعيار والمعايير التي يصدرها من المصرف المركزي.
- هـ. سداد القرض الحسن المستحق الدفع إلى الشركة.

Article (13)

Revenues and Expenses of Insurance of Persons and Fund Accumulation

- 13.1 A Company licensed to conduct the business of Takaful insurance of persons and fund accumulation, must have a separate Participants' Investment Account from the Takaful Insurance Fund account.

- 13.2 The Company's management of the Participants' Investment Account and investment activities and operations may

المادة (13)

الإيرادات والمصروفات الخاصة بتأمين الأشخاص وتكوين الأموال

- 1.13 يجب على الشركة المرخصة للقيام بأعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن يكون لديها حساب استثمار خاص بالمستثمرين منفصل عن حساب صندوق التأمين التكافلي.

- 2.13 يترتب على إدارة الشركة لحساب الاستثمار الخاص بالمستثمرين والقيام بالأنشطة والعمليات الاستثمارية بعض الإيرادات للحساب، ومن ذلك:

generate revenues for the account, including:

- a. Contribution deducted from the portion allocated to insurance operations in the Takaful Insurance Fund.
- b. Net investment returns resulting from investment operations in the Participants' Investment Account.

- أ. الاشتراكات مقتطعاً منها الجزء المخصص للعمليات التأمينية القائمة في صندوق التأمين التكافلي.
- ب. صافي عوائد الاستثمار الناتجة عن العمليات الاستثمارية في حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين.

13.3 The Company's management of the Takaful Insurance Fund and insurance and/or investment activities and operations may generate income for the Fund:

- a. The Contribution deducted from the portion allocated to investment operations in the Participants' Investment Account.
- b. Net investment returns resulting from investment operations in the Fund.
- c. Deductions and commissions obtained from reinsurance arrangements from Re-takaful insurance /conventional reinsurance companies, in accordance with the controls stated in Article (15) of this Standard.
- d. Surplus from reinsurance arrangements from Re-takaful insurance/conventional reinsurance companies, in accordance with the controls stated in Article (15) of this Standard.

3.13 يترتب على إدارة الشركة لصندوق التأمين التكافلي والقيام بالأنشطة والعمليات التأمينية و/أو الاستثمارية بعض الإيرادات للصندوق، ومن ذلك:

- أ. الاشتراكات مقتطعاً منها الجزء المخصص للعمليات الاستثمارية في حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين.
- ب. صافي عوائد الاستثمار الناتجة عن العمليات الاستثمارية في الصندوق.
- ج. الاقتطاعات والعمولات المتحصل عليها من ترتيبات إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التكافلي/ إعادة التأمين التقليدي حسب الضوابط المذكورة في المادة (15) من هذا المعيار.
- د. الفائض التأميني من ترتيبات إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التكافلي/ إعادة التأمين التقليدي حسب الضوابط المذكورة في المادة (15) من هذا المعيار.

13.4 The Company must manage the Participants' Investment Account and ensure that the Participants' Investment Account fulfills all financial obligations

4.13 يجب على الشركة إدارة حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين والتأكد من أن حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين يحقق الوفاء بالالتزامات والمصروفات المالية الواجب

and expenses that must be paid to the relevant parties, in accordance with the terms and conditions of the Takaful Insurance Policy. The following are among the financial obligations and expenses that must be borne by the account:

- The Wakala Bi Al-Istithmar fee, which is deducted from the Contribution that is paid by the Participant.
- The benefits accrued, including the related provisions or reserves.
- Early liquidation charges, other related fees and commissions, provided that the fees and expenses deducted from the account do not exceed the maximum limit stipulated in the regulations, standards, and instructions of the Central Bank.

دفعها إلى الأطراف ذات العلاقة حسب بنود وشروط وثيقة التأمين التكافلي، ومن ضمن التزامات والمصروفات المالية المترتبة على الحساب الآتي:

- أ. أجرة الوكالة بالاستثمار، وتُقتطع من الاشتراك المقدم من المشترك.
- ب. المنافع المستحقة وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطات.
- ج. رسوم التسييل المبكر، الرسوم والعمولات الأخرى ذات الصلة، على أن لا تزيد الرسوم والمصروفات المقتطعة من الحساب على الحد الأعلى المنصوص عليه في أنظمة ومعايير وتعليمات المصرف المركزي.

13.5 The Company must manage the Fund and fulfill the financial obligations and expenses that must be paid to the relevant parties. The Fund shall bear the following:

- Wakala Fee (including the intermediary commission, the costs of issuing a Takaful Insurance Policy, including government fees).
- Claims and compensation and/or benefits due upon the occurrence of the risk, including the related provisions or reserves.
- Contribution paid for reinsurance arrangements to Re-takaful insurance/conventional reinsurance companies.

5.13 يجب على الشركة إدارة الصندوق الوفاء بالالتزامات والمصروفات المالية الواجب دفعها إلى الأطراف ذات العلاقة، ويتحمل الصندوق العناصر الآتية:

- أ. أجرة الوكالة (متضمنة عمولة الوسيط وتكاليف إصدار وثيقة التأمين التكافلي شاملة الرسوم الحكومية).
- ب. المطالبات والتعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وما يتصل بها من مخصصات أو احتياطات.
- ج. الاشتراكات المدفوعة لأجل ترتيبات إعادة التأمين لشركات إعادة التأمين التكافلي/ إعادة التأمين التقليدي.

- d. Distributing the Surplus to the Fund's Beneficiaries according to the approved policy in this regard. The Fund may grant 10% of the Surplus to the Company in accordance with this Standard and standards issued by the Central Bank.
- e. Repayment of the Qard Hasan due to the Company.
- د. توزيع الفائض التأميني على المستفيدين في الصندوق حسب السياسة المعتمدة في هذا الشأن. ويحق للصندوق أن يتنازل عن حصة منه لا تتجاوز (10%) للشركة وفق هذا المعيار والمعايير التي يصدرها من المصرف المركزي.
- هـ. سداد القرض الحسن المستحق الدفع إلى الشركة.

Article (14) Shareholders' Account

14.1 The Shareholders' Account may receive financial revenues in consideration of conducting Takaful Insurance business and activities. The Company can receive any of the following elements that relate to Takaful insurance business, in addition to the Company's paid-up capital from shareholders:

- a. The Wakala Fee deducted from the Takaful Insurance Fund.
- b. The Wakala Bi Al-Istithmar fee deducted from the Contribution specified for the Participants' Investment Account.
- c. Investment returns resulting from investment operations for the Shareholders' Account.
- d. Performance incentive for the Company for achieving a Surplus in the Takaful Insurance Fund as stated in this Standard.
- e. Repayment of the Qard Hasan by the Takaful Insurance Fund.

14.2 The Shareholders' Account must fulfill the financial obligations and expenses

المادة (14)

حساب المساهمين

1.14 يجوز لحساب المساهمين الحصول على إيرادات مالية مقابل ممارسة أعمال وأنشطة التأمين التكافلي. ويمكن للشركة الحصول على أي من العناصر الآتية من أعمال التأمين التكافلي وذلك بجانب رأس مال الشركة المدفوع من المساهمين:

- أ. أجرة الوكالة المقتطعة من صندوق التأمين التكافلي.
- ب. أجرة الوكالة بالاستثمار المحددة والمقتطعة من الاشتراك في حساب الاستثمار الخاص بالمشاركين.
- ج. عوائد الاستثمار الناتجة عن العمليات الاستثمارية الخاصة لحساب المساهمين.
- د. حافز أداء للشركة نظير تحقيق الفائض التأميني في صندوق التأمين التكافلي حسب الوارد في هذا المعيار.
- هـ. سداد القرض الحسن من قبل صندوق التأمين التكافلي.

2.14 يجب أن يحقق حساب المساهمين الوفاء بالالتزامات والمصروفات المالية الواجب

that must be paid to related parties, including the following elements:

- a. General and administrative expenses; and
- b. The Qard Hasan provided to the Takaful Insurance Fund in the event of any deficit.

دفعها إلى الأطراف ذوي العلاقة، ويجب أن يتحمل حساب المساهمين العناصر الآتية:

- أ. المصروفات العمومية والإدارية؛
- ب. والقرض الحسن المقدم إلى صندوق التأمين التكافلي في حالة حدوث أي عجز.

Article (15) Re-takaful Insurance

- 15.1** The Takaful Insurance Fund must have an approved Re-takaful insurance policy. This policy must be consistent with the nature of the business of the Company and the Fund. The policy shall be prepared by the Company, as agent to the Fund, and approved by the Board, and the ISSC.

- 15.2** The Company may cover some risks of the Takaful Insurance Fund by Re-takaful Insurance Companies. In this case, the Fund must be the party to that contractual relationship.

- 15.3** The Company may cover some of the risks of the Takaful Insurance Fund to conventional reinsurance companies according to specific controls:

- a. The Company should prioritize Re-takaful insurance companies before approaching conventional reinsurance.
- b. There are no Takaful Insurance Companies or Re-takaful insurance companies capable of sharing responsibility for risks with, or when deemed necessary with conventional

المادة (15)

إعادة التأمين التكافلي

- 1.15** يجب أن يكون لصندوق التأمين التكافلي سياسة معتمدة لإعادة التأمين التكافلي، وتكون متسقة مع طبيعة عمل الشركة والصندوق. ويجب أن يتم إعداد تلك السياسة من قبل الشركة بصفتها وكيلًا للصندوق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة واللجنة.

- 2.15** يمكن للشركة تغطية بعض مخاطر صندوق التأمين التكافلي من خلال شركات إعادة التأمين التكافلي، وفي هذه الحالة يكون الصندوق الطرف في هذه العلاقة التعاقدية.

- 3.15** يمكن للشركة تغطية بعض مخاطر صندوق التأمين التكافلي من خلال شركات إعادة التأمين التقليدي وفق ضوابط محددة ومن ذلك:

- أ. أن تعطى الأولوية لشركات إعادة التأمين التكافلي قبل التعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدي.
- ب. أن لا توجد شركات تأمين تكافلي أو شركات إعادة تأمين تكافلي قادرة على أن تتقاسم المسؤولية عن المخاطر معها،

- insurance companies, within and outside the UAE.
- c. There are no Re-takaful insurance companies that have the capacity or professional experience in providing coverage for a specific risk.
- d. The term of the agreements between the Company and conventional reinsurance companies must be limited to the required period only.
- e. The Company must obtain an approval from the ISSC for reinsurance agreements before entering into any relevant agreement
- f. To limit the dependency on reinsurance from conventional reinsurance companies.
- أو عند الحاجة، مع شركات تأمين تقليدية، داخل الدولة وخارجها.
- ج. أن لا توجد شركات إعادة تأمين تكافلي لديها القدرة الاستيعابية أو الخبرة المهنية في تغطية خطر معين.
- د. أن تكون مدة الاتفاقيات بين الشركة وشركات إعادة التأمين التقليدي بقدر الحاجة فقط.
- هـ. أن تحصل الشركة على اعتماد اللجنة لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها.
- و. عدم التوسع في الاعتماد على إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدي.
- 4.15** يجب أن يكون للشركة والصندوق أحكام خاصة، معتمدة من اللجنة، بشأن أي تدفقات مالية ناتجة عن علاقتها مع شركات إعادة التأمين التقليدي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
- أ. يجوز للشركة أخذ مبالغ التغطية من قبل شركات إعادة التأمين التقليدي.
- ب. لا يجوز للشركة أخذ عمولة إعادة التأمين وإيداعها في حساب المساهمين ولكن يمكن إيداع هذه الإيرادات في حساب صندوق التأمين التكافلي.
- ج. لا يجوز للشركة قبول أي إيرادات من شركات إعادة التأمين التقليدي ولكن يمكن إيداع هذه الإيرادات في حساب صندوق التأمين التكافلي.
- 15.4** The Company and the Fund must have special rules in place, approved by the ISSC, regarding any financial flows resulting from their relationship with conventional reinsurance companies, including but not limited to the following:
- a. The Company may take coverage amounts from conventional reinsurance companies.
- b. The Company must not take reinsurance commission and place it into the Shareholders' Account. However, the amounts can be deposited into the Takaful Insurance Fund.
- c. The Company must not accept any revenues from conventional reinsurance companies. However, the amounts can be deposited into the Takaful Insurance Fund.

- 15.5** The Company must submit to the ISSC an annual study regarding the possibility of dealing with conventional reinsurance arrangements, and the study must include a plan to reduce reliance on conventional reinsurance companies to cover risks.
- 5.15** يجب على الشركة أن تُقدم للجنة دراسة سنوية بخصوص إمكانية التعامل مع ترتيبات إعادة التأمين التقليدي، ويجب أن تتضمن الدراسة خططها لتقليص الاعتماد على شركات إعادة التأمين التقليدي في تغطية المخاطر.

Article (16) **Co-insurance**

- 16.1** The Fund Charter must stipulate that the Company has the right to participate in co-insurance agreements on behalf of the Fund.
- 1.16** يجب أن تنص لائحة الصندوق على أنه يحق للشركة أن تشارك في اتفاقيات المشاركة في التأمين، نيابة عن الصندوق.
- 16.2** The Company may participate in co-insurance agreements with conventional insurance companies subject to the following conditions:
- 2.16** يجوز للشركة أن تشارك في اتفاقيات المشاركة في التأمين مع شركات تأمين تقليدية وذلك بالشروط الآتية:
- The risks covered must be in compliance with Islamic Shari'ah.
 - The terms and conditions regulating the agreement that apply to the Company and the Fund must be in compliance with the provisions of Islamic Shari'ah.
 - The Company must obtain the approval of the ISSC before signing the co-insurance agreement.
- أ. أن تكون المخاطر المغطاة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
 - ب. أن تكون الشروط والأحكام المنظمة للاتفاقية والتي تسري على الشركة والصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 - ج. أن تحصل الشركة على موافقة اللجنة قبل إبرام الاتفاقية.

Article (17) **Insurance Surplus**

- 17.1** The Takaful Insurance Fund must have an approved policy regarding Surplus, including determination of the Surplus for its insurance business in the Fund, the criteria for entitlement to the Surplus, and the basis and method of distributing the
- 1.17** يجب أن يكون لصندوق التأمين التكافلي سياسة معتمدة للفائض التأميني، تتضمن كيفية تحديد الفائض التأميني لأعمالها في الصندوق، ومعايير استحقاق الفائض التأميني، وأساس وكيفية توزيع ذلك الفائض

المادة (16) **المشاركة في التأمين**

المادة (17) **الفائض التأميني**

- Surplus in the Fund among the Beneficiaries. This policy must be prepared by the Company, being the agent of the Fund and approved by the Board, the Board of Trustees (if applicable), and the ISSC.
- التأميني في الصندوق بين المستفيدين. ويجب أن يتم إعداد تلك السياسة من قبل الشركة بصفتها وكيلًا للصندوق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ومجلس الأمناء (إن وجد) واللجنة.
- 17.2** The distribution of the Surplus must be in accordance with the Surplus policy approved by the Board, the Board of Trustees (if applicable), the ISSC and the appointed actuary. The approval of the Central Bank in this regard must also be obtained.
- 2.17** يجب أن يكون توزيع الفائض وفقاً لسياسة الفائض التأميني المعتمدة من مجلس الإدارة ومجلس الأمناء (إن وجد) واللجنة والخبير الاكتواري المُعين. ويجب الحصول على موافقة المصرف المركزي في هذا الشأن.
- 17.3** The Fund Charter must determine the distribution method to be adopted when calculating the Surplus as per the regulations and standards issued by the Central Bank.
- 3.17** يجب أن تحدد لائحة الصندوق طريقة التوزيع التي سيتم تبنيها عند حساب الفائض التأميني حسب الوارد في الأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي.
- 17.4** If the Beneficiary has more than one Takaful Insurance Policy in the Fund, this must be considered when calculating the Beneficiaries' entitlements.
- 4.17** إذا كان لدى المستفيد أكثر من وثيقة تأمين تكافلي في الصندوق، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار عند حساب استحقاقات المستفيدين.
- 17.5** The Surplus may be distributed directly to the Beneficiary according to one of the methods approved by this Standard, or by reducing Contribution for the following year if the Beneficiary wishes to renew.
- 5.17** يجوز توزيع الفائض للمستفيد مباشرة حسب أحد الطرق المعتمدة في هذا المعيار أو تخفيض الاشتراك للسنة التالية إذا رغب المستفيد بالتجديد.
- 17.6** The Fund may grant 10% of the Surplus to the Company in consideration for its sound management, as stipulated in the Participation Membership Policy and in accordance with the standards issued by the Central Bank, provided that the same (if occurred) is decided at the time the Surplus is achieved.
- 6.17** يجوز للصندوق أن يتنازل للشركة عن حصة لا تتجاوز (10%) من الفائض التأميني السنوي الذي يحققه الصندوق نظير حسن إدارتها للصندوق حسب المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك وحسب المعايير الصادرة من المصرف المركزي،

على أن يُقرَّر التنازل (حال حصوله) وقت تحقيق الفائض.

Article (18) Qard Hasan

المادة (18) القرض الحسن

- 18.1** Each Company must establish a policy for managing financial deficit in the Company and the Fund. This policy must be approved by the Board, and the ISSC must approve the treatments stated in the policy from Shari'ah perspective. If the Company is licensed to manage both types of Takaful Insurance, it must develop a policy for each type.
- 1.18** يجب على كل شركة أن تضع سياسة لإدارة العجز المالي في الشركة والصندوق، وأن تكون تلك السياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتعتمد اللجنة المعالجات المنصوص عليها في السياسة من الناحية الشرعية، وفي حال السماح للشركة المرخص لها بإدارة كلا نوعي التأمين التكافلي، فإنه يجب عليها تطوير السياسة لكل واحد من النوعين.
- 18.2** The Company must, through the Shareholders' Account, provide a Qard Hasan (or any other Shariah compliant financial instrument) to the Takaful Insurance Fund, specifically for the accounts related to insurance activities, if the Takaful Insurance Fund faces a deficit in meeting its financial obligations. The Fund Charter and related documentations must state that the Company's obligation to provide the Qard Hasan to the Takaful Insurance Fund is not a contractual obligation, but rather a compliance with the regulatory requirements. ISSC must ensure that this obligation is not taken into account when determining Wakala Fees.
- 2.18** يجب على الشركة من خلال حساب المساهمين تقديم قرض حسن (أو أي أدوات مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) إلى الصندوق وبالتحديد في الحسابات المتعلقة بالأنشطة التأمينية إذا واجه صندوق التأمين التكافلي عجزاً للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الصندوق. ويجب النص في لائحة الصندوق والوثائق ذات الصلة على أن التزام الشركة للصندوق بتوفير القرض هو ليس التزاماً تعاقدياً، بل هو التزام بالمتطلبات الرقابية وعلى اللجنة التأكد من عدم أخذ هذا الالتزام في الاعتبار عند تحديد أجرة الوكالة.
- 18.3** If the Company provides the Qard Hasan to the Fund, the Company must, being the agent of the Fund, present a comprehensive plan to address the financial deficit in the Fund. The plan
- 3.18** في حال قدمت الشركة القرض الحسن إلى الصندوق، فيجب على الشركة بصفتها وكيلًا للصندوق تقديم خطة شاملة لمعالجة العجز المالي في الصندوق مع بيان أسبابه

- must explain the reasons for the deficit and the process that must be followed to repay the Qard Hasan, and the plan must be supported by evidence.
- والخطوات الواجب اتباعها لسداد القرض، وأن تكون الخطة مدعومة بأدلة.
- 18.4** The Company must not bear financial losses and obligations of the Fund unless the Company has been negligent in managing the Fund.
- 4.18** لا يجب على الشركة أن تتحمل الخسائر والالتزامات المالية عن الصندوق إلا في حال وجود تقصير من قبل الشركة في إدارة الصندوق.
- 18.5** The Company has the right to recover the Qard Hasan from the Surplus that may be realized in the Fund during subsequent periods, whether in one payment or in several payments, as long as this does not breach the solvency requirements and adherence to the Takaful Insurance Regulation and the regulations and standards issued by the Central Bank.
- 5.18** يحق للشركة استرداد القرض الحسن من الفائض التي قد يتحقق في الصندوق خلال الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو على دفعات، شريطة عدم الإخلال بمتطلبات الملاءة والالتزام بما هو منصوص في نظام التأمين التكافلي والأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف المركزي.
- 18.6** In the event that the Company is unable to recover the Qard Hasan, it must consider it as an unsecured and non-covered loan, and it must be written off in full three (3) years after its maturity. Each Qard Hasan shall be assessed independently and reviewed annually. For the avoidance of doubt, this is a regulatory commitment and not a contractual commitment with the Fund itself.
- 6.18** في حال عدم قدرة الشركة على استرداد القرض، يجب عليها اعتباره قرضا غير مضمون وغير مغطى، ويجب شطبه بالكامل إذا مضى على استحقاقه ثلاث (3) سنوات، ويتم النظر في كل قرض حسن لكل عام على حدة، ويكون ذلك التزاما رقابيا وليس تعاقديا مع الصندوق نفسه.
- 18.7** The Company while managing the Fund must not provide any Qard Hasan from the Takaful Insurance Fund to any person or entity that is not entitled to it, including, but not limited to - the following persons and entities:
- 7.18** لا يحق للشركة من خلال إدارتها للصندوق أن تقدم أي قرض من صندوق التأمين التكافلي إلى أي شخص أو جهة غير مخولة بذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - الأشخاص والجهات الآتية:

- أ. الشركة (الممثلة بحساب المساهمين).
 a. Company (i.e., Shareholders' Account);
 ب. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا
 b. Members of the Board or senior management;
 ج. المشترك والمستفيد.
 c. Participant and Beneficiary; and
 د. الملاك أو المساهمين في الشركة.
 d. owners or shareholders of the Company.

Article (19) Interpretation of Standard

The Regulatory Development Division of the Central Bank shall be the reference for the interpretation of the provisions of this Standard.

المادة (19) تفسير المعيار

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.

Article (20) Compliance with the Standard

- 20.1 The Company must prepare a plan in accordance to this Standard within 180 days from the date of its issuance. The same must be submitted to the Central Bank for approval.
- 20.2 The Company must comply fully with the requirements of this Standard within one year from the date of its issuance.

المادة (20) الامتثال لمتطلبات المعيار

- 1.20 يجب أن تضع الشركة خطة للتوافق مع هذا المعيار خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من إصداره وترسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
- 2.20 يجب على الشركة الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.

خالد محمد بالعمى
 محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
Khaled Mohamed Balama
Governor of the Central Bank of the UAE